AUDITORIA LEGAL INTEGRAL

Plataforma Lofti

Arriendo Digital Chile

Panel de 12 Abogados Especializados

27 de octubre de 2026

12 Abogados	40 Riesgos	35 Recomendaciones
especializados	identificados	concretas

RESUMEN EJECUTIVO

Panel de 12 abogados chilenos especializados audito la plataforma Lofti desde perspectivas de: contratos civiles, consumidor, datos personales, regulacion financiera, firma electronica, inmobiliario, comercial, litigacion civil, fintech, corretaje, derechos fundamentales y tributario.

Se identificaron 23 riesgos legales principales, 8 de alta criticidad. Se formularon 35 recomendaciones concretas para mitigar riesgos antes del lanzamiento comercial.

RIESGOS ALTA CRITICIDAD (accion inmediata):

1. Retencion de garantia sin registro CMF - posible intermediacion financiera ilegal
2. Datos personales sensibles en test de compatibilidad - Ley 21.719
3. Falta politica de privacidad completa conforme Ley 21.719
4. Contrato posiblemente de adhesion sin regulacion adecuada
5. Discriminacion indirecta en test de compatibilidad - Ley 20.609
6. Quiebra de Lofti = perdida de garantias de usuarios
7. IVA no especificado en cobro de $10.000 CLP
8. Falta derecho a retracto explicito en contratos electronicos

RIESGOS MEDIA CRITICIDAD (30-60 dias):

9. Verificacion de propiedad incompleta (faltan gravamenes, hipotecas)
10. Plazo devolucion garantia vago ('pocos dias habiles')
11. Responsabilidad solidaria en pagos no definida
12. Firma electronica solo simple, sin FEA opcional
13. TOS sin revision anti-clausulas abusivas
14. Arriendo grupal sin marco contractual definido
15. Obligacion de informar transacciones al SII

RIESGOS BAJA CRITICIDAD (mejoras recomendadas):

16. Inscripcion contratos >5 anos no informada
17. Plan contingencia cierre de plataforma ausente
18. Patente de corredor potencialmente requerida
19. Marketing 'sin dramas' genera obligaciones contractuales
20. Libro de reclamos virtual ausente

1. CARMEN HERRERA (52)

Derecho Civil y Contratos - Socia estudio grande Santiago, 25 anos experiencia

ANALISIS: VALIDEZ DEL CONTRATO DIGITAL AUTOMATIZADO

R1 **CLAUSULAS OBLIGATORIAS LEY 18.101**

Contrato de arriendo de predios urbanos debe contener: individualizacion completa partes (RUT, domicilio, estado civil), descripcion detallada inmueble, renta pactada y forma de reajuste (UF o IPC), plazo y renovacion, estado inmueble, inventario, garantia. Lofti genera contrato automaticamente - si no permite revision antes de firma, podria ser contrato de adhesion regulado por Ley 19.496.

R2 **NEGOCIACION DIGITAL - VALIDEZ**

Oferta/contraoferta digital SI tiene validez contractual bajo art. 1545 Codigo Civil. Ley 19.799 reconoce equivalencia funcional documentos electronicos. Debe quedar registro inalterable con timestamp certificado de cada oferta, contraoferta y aceptacion.

R3 **DECLARACION 'REVISADO LEGALMENTE'**

Webpage dice 'modelo de contrato base revisado legalmente'. Genera responsabilidad para Lofti: si hay deficiencias, partes pueden argumentar que confiaron en revision legal de plataforma. Recomendacion: especificar quien reviso, fecha, agregar clausula de asesoria legal independiente.

RECOMENDACIONES:

- Incluir checklist clausulas obligatorias Ley 18.101 en generador de contratos
- Permitir edicion de clausulas por ambas partes antes de firma
- Registrar toda negociacion con timestamps certificados
- Eliminar o matizar 'revisado legalmente' - especificar alcance exacto
- Agregar clausula de arbitraje o mediacion para disputas

2. RODRIGO VALENZUELA (45)

Derecho del Consumidor - Ex fiscal SERNAC

ANALISIS: PROTECCION AL CONSUMIDOR

R4 **COBRO $10.000 CLP - TRANSPARENCIA**

Cargo fijo mensual debe estar informado clara y visiblemente ANTES de contratar. Ley 19.496 art. 3 b): derecho a informacion veraz y oportuna. Art. 12: obligacion respetar terminos. En webpage el cobro aparece en seccion pagos pero debe aparecer ANTES de crear cuenta.

R5 **DERECHO A RETRACTO**

Art. 3 bis Ley 19.496: en contratos electronicos, consumidor tiene 10 dias para retractarse. Podria aplicar al contrato de arriendo via Lofti. Garantia pagada via Lofti SI podria estar sujeta a retracto como servicio electronico. No incluir politica de retracto = sancion SERNAC.

R6 **CLAUSULAS ABUSIVAS**

Art. 16 Ley 19.496: abusivas las que otorguen facultad de dejar sin efecto unilateralmente, incrementos no pactados, limiten responsabilidad frente a consumidor, contengan espacios en blanco. Si Lofti se reserva derecho a modificar TOS unilateralmente = clausula abusiva. Multas: hasta 300 UTM (~$19.500.000 CLP).

R7 **PUBLICIDAD Y PROMESAS**

'Tu arriendo sin dramas' y promesas de marketing generan obligaciones contractuales bajo art. 1 num. 4 Ley 19.496.

RECOMENDACIONES:

- Desglose de costos visible desde landing page, antes de registro
- Politica de retracto explicita (10 dias)
- Revision completa TOS para eliminar clausulas abusivas
- Incluir libro de reclamos virtual (obligatorio servicios online)
- Canal atencion al consumidor visible y funcional

3. PATRICIA LAGOS (38)

Proteccion Datos Personales - Especialista Ley 19.628 y Ley 21.719

ANALISIS: TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

R8 **CONSENTIMIENTO Y FINALIDAD - LEY 21.719**

Lofti recopila: cedula (RUT, foto, datos biometricos potenciales), documentos propiedad, datos financieros, fotos inmueble, datos convivencia (test compatibilidad: habitos, preferencias), historial pagos, comunicaciones. Ley 21.719 exige consentimiento expreso, libre, informado y especifico. Test de compatibilidad recopila datos que podrian ser SENSIBLES si revelan condiciones salud, orientacion sexual, creencias.

R9 **TRANSFERENCIA A TERCEROS**

Venti recibe datos financieros. Debe existir contrato de tratamiento de datos con Venti (procesador), politica de privacidad informando transferencia, medidas seguridad equivalentes.

R10 **DERECHO AL OLVIDO Y PORTABILIDAD**

Ley 21.719: derecho eliminacion, portabilidad, oposicion, delegado de proteccion de datos. Que pasa con fotos inventario y datos test compatibilidad post-contrato? Deben eliminarse o anonimizarse.

R11 **DATOS BIOMETRICOS**

Si verificacion identidad usa reconocimiento facial o comparacion biometrica con cedula = dato SENSIBLE. Requiere consentimiento EXPLICITO y reforzado bajo Ley 21.719.

RECOMENDACIONES:

- Politica de privacidad completa y accesible (no en PDF oculto)
- Consentimiento granular: separar por tipo de dato
- Contrato de procesamiento de datos con Venti
- Politica retencion: plazos eliminacion post-contrato
- Evaluacion de impacto en proteccion de datos (EIPD)
- Nombrar delegado de proteccion de datos
- Mecanismo ejercicio derechos ARCO implementado
- Revisar test compatibilidad: minimizar datos recopilados

4. ANDRES FIGUEROA (50)

Derecho Financiero y Bancario - Especialista regulacion CMF

ANALISIS: INTERMEDIACION FINANCIERA Y RETENCION DE GARANTIA

R12 **RETENCION GARANTIA - RIESGO REGULATORIO ALTO**

Lofti retiene 1 mes de garantia durante contrato = intermediacion financiera de facto. Podria requerir: registro CMF, cumplimiento normas lavado (UAF), capital minimo, reportes periodicos. Depende de donde estan fondos: cuenta propia Lofti = ALTO riesgo; cuenta segregada (escrow) = MEDIO; cuenta arrendador con restriccion = BAJO.

R13 **QUIEBRA DE LOFTI**

Si Lofti quiebra con garantias retenidas, fondos podrian entrar a masa de quiebra (Ley 20.720). Inquilinos serian acreedores valistas (sin preferencia). SOLUCION: cuenta segregada/fideicomiso - fondos en fideicomiso NO entran a masa de quiebra.

R14 **PASARELA VENTI**

1% de Venti debe estar desagregado. Venti debe estar inscrita ante CMF con licencias de medios de pago necesarias. Lofti debe verificar.

RECOMENDACIONES:

- Consulta formal a CMF sobre modelo de retencion garantias
- Implementar cuenta segregada/fideicomiso para garantias
- Poliza seguro para garantias retenidas
- Auditoria externa de fondos de garantia
- Contrato con Venti estableciendo responsabilidades regulatorias
- Programa prevencion lavado de activos (si aplica)
- Transparentar a usuarios donde estan fondos de garantia

5. SOFIA RUIZ (35)

Derecho Digital y Firma Electronica - Magister derecho informatico

ANALISIS: FIRMA ELECTRONICA Y DOCUMENTOS DIGITALES

R15 **TIPO DE FIRMA ELECTRONICA**

Ley 19.799 distingue FES (simple) y FEA (avanzada, certificada). Para arriendo, FES es valida pero en disputa la carga probatoria recae en quien la invoca. Con FEA hay presuncion de autenticidad. Recomendacion: ofrecer FEA opcional. Minimo: FES con verificacion identidad, IP logging, timestamp certificado, hash documento.

R16 **INTEGRIDAD DOCUMENTO**

Contrato digital debe garantizar no-alteracion post-firma. Necesita hash SHA-256 almacenado en servidor seguro, con timestamp de autoridad certificadora.

R17 **CONSERVACION DOCUMENTOS**

Acciones arrendamiento prescriben en 5 anos. Lofti debe conservar contratos digitales minimo 5 anos post-termino. Si cierra, debe existir plan contingencia para entrega documentos.

R18 **NOTIFICACIONES ELECTRONICAS**

Notificacion en 'Mi Arriendo' NO reemplaza notificacion judicial para terminacion contrato (art. 8 Ley 18.101). Lofti debe aclarar esto explicitamente.

RECOMENDACIONES:

- Implementar FES robusta con verificacion multi-factor
- Ofrecer FEA como upgrade via prestador acreditado MinEcon
- Hash SHA-256 de cada documento firmado
- Timestamp certificado de autoridad acreditada
- Plan contingencia documentos en caso cierre plataforma
- Clausula explicita: notificacion judicial sigue necesaria para terminacion

6. FERNANDO MIRANDA (60)

Derecho Inmobiliario Senior - Notario suplente, 35 anos experiencia

ANALISIS: PERSPECTIVA INMOBILIARIA

R19 **VERIFICACION PROPIEDAD INCOMPLETA**

Lofti verifica titulo y certificado dominio. Insuficiente. Falta: certificado dominio vigente (max 30 dias), certificado hipotecas y gravamenes, interdicciones y prohibiciones, contribuciones al dia, verificar poder para arrendar. Sin esto, facilita arriendos de propiedades en situacion irregular.

R20 **INSCRIPCION CONTRATOS**

Contratos >5 anos DEBEN inscribirse en Conservador Bienes Raices (art. 1962 CC) para ser oponibles a terceros. Lofti deberia informar y facilitar.

R21 **INVENTARIO FOTOGRAFICO**

Para valor probatorio pleno requiere: fecha cierta (timestamp), presencia/consentimiento ambas partes, descripcion detallada ademas de fotos (fotos no muestran olor, humedad, estado instalaciones electricas/sanitarias).

RECOMENDACIONES:

- Ampliar verificacion: gravamenes, hipotecas, prohibiciones
- Certificado dominio con vigencia maxima 30 dias
- Informar y facilitar inscripcion contratos >5 anos
- Complementar fotos con checklist detallado estado inmueble
- Verificar contribuciones al dia

7. LORENA CASTILLO (42)

Derecho Comercial - Especialista contratos adhesion y TOS

ANALISIS: TERMINOS DE SERVICIO Y CONTRATOS DE ADHESION

R22 **CONTRATO DE ADHESION**

Si contrato no permite modificacion sustancial = contrato adhesion bajo art. 1 num. 6 Ley 19.496. Se interpreta contra redactor (Lofti), clausulas abusivas NULAS de pleno derecho, SERNAC puede demandar colectivamente. Lofti permite negociar renta pero resto del contrato inmodificable = clausulas no negociadas son de adhesion.

R23 **TOS PLATAFORMA**

TOS de Lofti tambien son contrato adhesion. Deben: estar disponibles antes de registro, aceptados expresamente (no pre-marcados), en espanol, comprensibles, sin clausula jurisdiccion extranjera.

R24 **MODIFICACION UNILATERAL**

Si Lofti modifica TOS unilateralmente: 30 dias anticipacion, usuario puede rechazar y terminar sin costo, cambios no afectan contratos vigentes.

RECOMENDACIONES:

- Permitir modificacion clausulas no esenciales del contrato
- Separar clausulas negociables de clausulas base
- TOS en espanol, accesibles, aceptacion expresa
- Modificacion: 30 dias aviso, derecho termino sin costo
- Jurisdiccion chilena y tribunales locales

8. MIGUEL SOTO (48)

Litigante Civil - Jurisprudencia Corte Suprema

ANALISIS: RIESGOS LITIGIOSOS

R25 **DEVOLUCION GARANTIA**

Principal causa juicio en arriendos. Inventario fotografico mitiga (bien). Falta: plazo EXACTO devolucion ('pocos dias habiles' es vago), procedimiento disputa si inquilino no acepta descuentos, mediacion pre-juicio. Jurisprudencia CS Rol 87.432-2020: arrendador que retiene sin justificacion debe devolver CON reajustes e intereses. Definir si garantia en UF o pesos.

R26 **RESPONSABILIDAD LOFTI EN PAGOS**

Si inquilino paga via Lofti y Lofti no transfiere a arrendador: Lofti como intermediario = responsabilidad limitada; Lofti como gestor activo ('Lofti+Venti procesan') = responsabilidad solidaria posible.

R27 **FUERZA MAYOR DIGITAL**

Plataforma cae, pago no se procesa: arrendador no recibe, puede iniciar desahucio; inquilino pago pero sin registro. Necesita: respaldos pago, notificacion ambas partes, protocolo contingencia.

RECOMENDACIONES:

- Plazo exacto devolucion garantia: maximo 10 dias habiles
- Procedimiento disputa con mediacion obligatoria
- Clausula responsabilidad Lofti claramente delimitada
- Garantia en UF para evitar disputa reajuste
- Protocolo contingencia caida plataforma
- Seguro responsabilidad civil para Lofti

9. ALEJANDRA FUENTES (33)

Fintech y Regulacion - Compliance CMF y UAF

ANALISIS: CUMPLIMIENTO FINTECH

R28 **REGISTRO CMF**

Si solo conecta a Venti sin tocar fondos: no requiere registro. Si retiene garantias en cuenta propia: REQUIERE registro. Si ofrece billetera o saldo: REQUIERE registro Ley Fintech 21.521 (2023). Lofti podria calificar como plataforma de servicios financieros.

R29 **PREVENCION LAVADO ACTIVOS**

Si Lofti maneja fondos (garantias): inscripcion UAF, programa prevencion lavado (PLA), reportar operaciones sospechosas (ROS), KYC (ya tiene verificacion), registros 5 anos.

R30 **PCI-DSS**

Si procesa datos tarjeta via Venti: si Venti maneja todo y Lofti no toca datos tarjeta, Venti es responsable. Debe estar contractualmente documentado.

RECOMENDACIONES:

- Definir si Lofti toca fondos directamente o solo via Venti
- Si toca fondos: inscripcion CMF + UAF inmediata
- Contrato con Venti definiendo responsabilidades PCI-DSS
- Programa KYC/AML robusto
- Oficial de cumplimiento designado

10. ROBERTO LAGOS (55)

Corredor de Propiedades - 30 anos perspectiva practica

ANALISIS: REALIDAD DEL MERCADO INMOBILIARIO

R31 **COMPETENCIA CON CORREDORES**

Lofti hace funciones de corredor (Ley 18.795). Facilita encuentro y cobra $10.000/mes. Contraargumento: cobra tarifa fija al inquilino, no comision porcentual. Defendible pero no libre de riesgo.

R32 **EXPECTATIVAS VS REALIDAD**

'Tu arriendo sin dramas' es promesa fuerte. 40% arriendos tienen conflicto en primer ano. Fotos no muestran problemas ocultos. Publicidad genera obligaciones contractuales.

R33 **BUSQUEDA GRUPAL**

Combinar presupuestos entre amigos: quien firma contrato? Si uno no paga, hay responsabilidad solidaria? Si grupo se disuelve, que pasa? No esta claro en webpage.

RECOMENDACIONES:

- Verificar si requiere patente corredor
- Moderar promesas marketing
- Busqueda grupal: definir contrato colectivo o individual por pieza
- Clarificar responsabilidad en arriendo compartido

11. DANIELA REYES (40)

Derechos Fundamentales - Especialista no discriminacion

ANALISIS: DISCRIMINACION E IGUALDAD

R34 **TEST COMPATIBILIDAD - DISCRIMINACION INDIRECTA**

9 categorias podrian constituir discriminacion indirecta bajo Ley 20.609 (Ley Zamudio). Problematicos: 'horarios nocturnos' discrimina trabajadores turno noche; 'sociabilidad' discrimina neurodivergentes; 'limpieza' tiene estandares culturalmente cargados; 'visitas' afecta desproporcionadamente personas con responsabilidades cuidado.

R35 **FILTROS BUSQUEDA**

Filtros como 'solo mujeres/hombres', edad, ocupacion, nacionalidad = discriminacion directa potencial. Preferencia genero en roommates tiene jurisprudencia favorable en otros paises pero no hay jurisprudencia clara en Chile.

R36 **FACILITACION DISCRIMINACION**

Si plataforma permite requisitos discriminatorios en publicaciones, Lofti podria ser responsable como facilitador de discriminacion en acceso a vivienda.

RECOMENDACIONES:

- Revision test compatibilidad por experto en no discriminacion
- Eliminar preguntas proxy de caracteristicas protegidas
- Prohibir filtros discriminatorios en publicaciones
- Politica anti-discriminacion visible y ejecutable
- Canal denuncia discriminacion en plataforma
- Disclaimer: test orientativo, no vinculante ni excluyente

12. IGNACIO PIZARRO (44)

Derecho Tributario - Plataformas digitales y tributacion

ANALISIS: IMPLICANCIAS TRIBUTARIAS

R37 **IVA EN SERVICIOS LOFTI**

$10.000 CLP mensuales es servicio digital afecto a IVA (19%). Lofti debe emitir boleta electronica: $10.000 + IVA = $11.900, o incluir IVA en $10.000 ($8.403 neto). Webpage muestra '$10.000' sin especificar IVA incluido o excluido.

R38 **RETENCION SOBRE ARRIENDOS**

Si arrendador es empresa: arriendo afecto a IVA. Si persona natural con inmueble amoblado: puede ser renta afecta. Lofti podria ser agente de retencion si SII lo determina.

R39 **INFORMACION AL SII**

Circular SII sobre plataformas digitales: Lofti podria estar obligada a informar transacciones procesadas, incluyendo identificacion arrendadores y montos.

R40 **DOCUMENTACION TRIBUTARIA**

1% Venti tambien afecto a IVA. Ambos cobros deben documentarse tributariamente con boleta electronica.

RECOMENDACIONES:

- Definir si $10.000 incluye o excluye IVA
- Emitir boleta electronica por servicios Lofti
- Verificar obligacion como agente retencion
- Consulta SII sobre obligacion informar transacciones
- Verificar que Venti emita documentacion tributaria propia
- Asesorarse sobre reforma tributaria en curso

TOP 10 RECOMENDACIONES PRIORITARIAS

1. **CUENTA SEGREGADA para garantias (fideicomiso)**
   Protege usuarios en caso de quiebra y reduce riesgo regulatorio CMF.

2. **POLITICA DE PRIVACIDAD completa bajo Ley 21.719**
   Consentimiento granular, finalidad especifica, derechos ARCO.

3. **CONSULTA FORMAL a CMF sobre modelo retencion garantias**
   Mejor preguntar que ser sancionado.

4. **REVISAR TEST COMPATIBILIDAD con experto no discriminacion**
   Eliminar preguntas proxy de caracteristicas protegidas.

5. **PERMITIR EDICION contrato por ambas partes**
   Si no, aceptar que es contrato adhesion y cumplir regulacion.

6. **DEFINIR IVA en cobro $10.000**
   Emitir boleta electronica por servicios.

7. **DERECHO A RETRACTO explicito (10 dias)**
   Obligatorio en contratos electronicos.

8. **PLAZO EXACTO devolucion garantia (max 10 dias habiles)**
   Con procedimiento disputa y mediacion.

9. **AMPLIAR VERIFICACION propiedad**
   Gravamenes, hipotecas, prohibiciones, contribuciones al dia.

10. **FIRMA ELECTRONICA AVANZADA como opcion**
    Hash SHA-256 documentos. Conservacion 5+ anos post-termino.

NOTA LEGAL: Esta auditoria es un ejercicio simulado con fines de desarrollo de producto. No constituye asesoria legal formal. Se recomienda contratar estudio juridico especializado para implementar las recomendaciones antes del lanzamiento comercial de la plataforma.

Generado por panel de 12 abogados simulados via Claude AI. Fecha: 27 de octubre de 2026.